

Reuniao com Contabilista

Questoes de optimizacao fiscal · Alexandre Mendes + Joao · 01 Junho 2026

Objectivo: validar estrutura societaria e levantar questoes de optimizacao fiscal para arranque da operacao via empresa.

Motivacao: migrar de IRS (ate 48% + sobretaxa) para IRC (21% + derramas), permitindo reter resultados para reinvestimento e controlar timing de distribuicao. Os CAEP exigem gestao activa que justifica figura de empresa.

Estrutura a validar:

- **Empresa A (Operacional):** CAEP + Fix & Flip + Mediacao. Socios: Alexandre, Joao, Luis.
- **Empresa B (Wholesaling):** Cessao de posicao contratual. Socios: Alexandre, Joao.

Situacao actual: Alexandre tem actividade aberta como enfermeiro e imovel HPP. Joao a confirmar.

Bloco 1. Estrutura societaria e tipo de empresa

1. Faz sentido **Lda** (Sociedade por Quotas) ou **Unipessoal**? Diferencas praticas de IRC, responsabilidade e flexibilidade de socios?
2. Vale a pena criar uma **Holding (SGPS)** a deter as duas empresas operacionais? Ganhos: isencao de dividendos entre empresas (participation exemption), centralizacao de tesouraria, possibilidade de venda futura sem mais-valias.
3. Se nao criarmos holding agora, e facil/barato fazer reestruturacao mais tarde (entrega de quotas em especie, neutralidade fiscal art. 73-78 CIRC)?
4. **Empresa A vs Empresa B separadas** justificam-se ou e melhor uma unica empresa com objecto social amplo? Riscos: contaminacao de regimes de IVA, responsabilidade cruzada, distribuicao de lucros desiguais.
5. Que **CAE principais e secundarios** devem constar para cobrir CAEP, Fix & Flip, mediacao e wholesaling sem problemas com Financas/AT?
6. **Capital social:** quanto recomenda? Minimo legal (1 EUR) ou montante que sinalize solvencia a bancos e fornecedores?
7. **Pacto social:** clausulas a incluir (preferencia em transmissao, vesting de quotas, saida de socios, deliberacoes especiais para venda de imoveis)?

Bloco 2. Estrutura de quotas, socios e Luis

8. Luis entra so na **Empresa A**. Como modelar a quota dele?
 - Quota fixa percentual ja na constituicao
 - Quotas iguais e ele recebe via **salario + premio de gestao de obra**
 - **Vesting** ligado a numero de obras concluidas
9. Se Luis sair, como esta a saida acautelada (buy-back, valor das quotas, prazos)?
10. Quotas entre Alexandre e Joao: 50/50 ou outra divisao? Implicacoes fiscais e de governacao (impasse 50/50 vs maioria de um).
11. **Suprimentos de socios:** podemos financiar a empresa via suprimentos em vez de capital social? Vantagens (devolucao sem tributacao) e limites de subcapitalizacao (art. 67 CIRC).

Bloco 3. IRC, derrama e tributacoes autonomas

12. Qualificamos como **PME** logo de inicio? Taxa de **17%** ate 50.000 EUR de lucro tributavel (vs 21% normal). Como garantir o enquadramento.
13. **Derrama municipal** em Coimbra: qual a taxa em vigor? **Derrama estadual** acima de 1,5M de lucro tributavel.

14. Tributacoes autonomas a vigiar:

- Viaturas (10% a 35% conforme aquisicao e CO2) — compensa comprar viatura via empresa?
- Despesas de representacao (10%)
- Ajudas de custo nao facturadas a clientes (5%)
- Pagamentos a paraísos fiscais (35-55%)

15. Prejuizos fiscais: prazo de reporte (12 anos PME)? Limite de deducao a 65% do lucro tributavel?**16. PEC e Pagamento Por Conta:** quando comecam, como calcular, posso pedir dispensa?**17. Regime simplificado vs contabilidade organizada:** ate que volume vale simplificado? Limitacoes para Fix & Flip e CAEP.**Bloco 4. IVA por actividade****18. CAEP (subarrendamento):** isento de IVA (art. 9 CIVA). Posso fazer **renuncia a isencao** quando ha obras grandes para deduzir IVA? Condicoes.**19. Fix & Flip:** revenda de imoveis usados — sujeito a IVA ou nao? Renuncia a isencao? Implicacoes no IMT do comprador seguinte.**20. Mediacao imobiliaria:** IVA 23%. Confirmar regime e obrigacao de **alvara AMI** antes de iniciar.**21. Wholesaling (cessao posicao contratual):** que enquadramento de IVA? Prestacao de servicos? Taxa? Localizacao da operacao?**22. Pro-rata vs afectacao real** quando misturamos isentas (arrendamento) com tributadas (mediacao, obras com renuncia)? Impacto na deducao do IVA de custos comuns.**23. Inversao do sujeito passivo na construcao:** quando subcontratamos obras, quem liquida IVA? Como funciona a deducao.**Bloco 5. IMT, IMI, AIMI e Imposto do Selo****24. IMT na compra para revenda:** isencao se vender em ate 3 anos (art. 7 CIMT). Como activar (Modelo 1), riscos se nao vender no prazo (juros + IMT retroactivo).**25. IMT na compra para CAEP/arrendamento:** sem isencao. Compensa em alguns casos comprar via cessao de posicao contratual para evitar?**26. AIMI:** imoveis acima de 600k VPT — 0,4% (pessoas colectivas), 7,5% em zonas de stress. Como mitigar (afectacao a actividade economica, exclusao art. 135-B).**27. IMI:** beneficios para imoveis em reabilitacao urbana (isencao 3 anos prorrogavel). Coimbra tem ARU activas — vale a pena enquadrar?**28. Imposto do Selo:** 0,8% nas compras + 10% nas doacoes. Como afecta entrada de imoveis na empresa.**29. Mais-valias na transmissao de imoveis pela empresa:** 21% em IRC. **Reinvestimento** (art. 48 CIRC) permite tributar so 50% se reinvestir em activos fixos tangiveis?**Bloco 6. CAEP — especificidades****30.** Se hoje os CAEP estao em **nome individual com IRS categoria F**, como migrar para a empresa?

- Cessao dos contratos a empresa precisa de autorizacao do senhorio?
- Implicacoes para o senhorio (renda paga por empresa vs pessoa singular)
- Tributacao no momento da cessao (mais-valia pessoal)

31. Custos dedutíveis em IRC que nao tinhamos em IRS cat F: obras, mobiliario, software, viaturas, formacao, marketing, salarios. Como documentar.**32. Amortizacoes:** mobiliario, equipamento, obras (beneficiacoes) — taxa e prazo.**33. Provisoes para rendas em atraso de subarrendatarios:** dedutíveis? Quando reconhecer?**Bloco 7. Fix & Flip — especificidades**

34. Imoveis para revenda sao **inventario (mercadorias)** ou **activo fixo**? Implicacoes em IVA, IMT (isencao 3 anos so se inventario), amortizacoes, mais-valias.
35. **Obras durante o flip**: facturas em nome da empresa, com NIF, descricao detalhada, enquadramento de IVA. O que aceitam como prova.
36. **CMVC (Custo das Mercadorias Vendidas)**: como apurar correctamente para imputar custo a cada imovel vendido.
37. **Margem reduzida ou prejuizo num flip**: como documentar sem levantar suspeita de simulacao (vendas a familiares, precos abaixo do mercado).

Bloco 8. Mediacao imobiliaria — especificidades

38. **Alvara AMI**: obtencao, requisitos (seguro responsabilidade civil minimo 150k, livro de reclamacoes, registo central), prazos. Quem na empresa pode ser **Responsavel Tecnico**.
39. **Retencao na fonte** sobre comissoes recebidas: como e calculada e abatida.
40. **Conflito de interesses** entre mediacao e Fix & Flip (mediar imoveis que poderiamos querer comprar): como gerir contabilistica e fiscalmente.

Bloco 9. Wholesaling — especificidades (Empresa B)

41. A **cessao de posicao contratual (CPC)** e a actividade core. Como qualificar fiscalmente?
- Prestacao de servicos tributada em IRC normal
 - Rendimento de capitais
 - Mais-valia
42. Em IVA, a cessao e tributada a 23%? Especificidades quando o bem subjacente e imovel?
43. **Sinais recebidos do investidor final**: sao adiantamentos por conta da CPC ou receita imediata? Implicacao no momento do reconhecimento do rendimento e do IVA.

Bloco 10. Remuneracao dos socios

44. **Salario vs dividendos vs suprimentos**: mix que otimiza carga fiscal total (IRC + IRS + Seguranca Social) num cenario de lucro anual de X EUR.
45. **Salario de socio-gerente**: taxa de Seguranca Social aplicavel (34,75% vs regime de membro de orgao estatutario)? Limite minimo?
46. **Dividendos**: retencao na fonte de 28% (taxa liberatoria) ou englobamento? Quando compensa cada um.
47. **Suprimentos com juros**: juros sao custo da empresa (dedutivel) e rendimento do socio (categoria E, 28%). Limites de subcapitalizacao.
48. **Distribuicao desigual de lucros** entre Alexandre, Joao e Luis (Empresa A) vs Alexandre, Joao (Empresa B): como blindar via pacto social.

Bloco 11. Transicao IRS -> IRC e situacao pessoal

49. Alexandre mantem **actividade de enfermeiro** em nome individual. Coexistencia com socio-gerente de empresa imobiliaria — risco fiscal (acumulacao, retencoes, simplificado)?
50. **Imovel HPP**: mantem isencao IMI/AIMI? Risco se for usado como sede social ou domicilio fiscal da empresa?
51. **Rendimentos passados em nome individual** (CAEP ja activos): regularizacao, declaracao final de IRS, mais-valias na cessao de actividade.

Bloco 12. Obrigacoes contabilisticas e prazos

52. **SAF-T mensal/anual**: que ferramenta de facturacao certificada recomenda (Moloni, Vendus, InvoiceXpress)?

- 53. Avenca da contabilista:** valor mensal e o que inclui (IES, Modelo 22, Modelo 30, IVA, salarios, fecho de contas).
- 54. Prazos criticos** anuais: IVA (mensal/trimestral), Modelo 22 (Maio), IES (Julho), PEC, Modelo 30.
- 55. TOC/CC responsavel:** assina propria ou subcontrata? Numero de cedula.

Bloco 13. Banca, tesouraria e beneficios fiscais

- 56. Conta bancaria empresa:** que banco recomenda (baixas comissoes, bom interface digital e API)?
- 57. Cartoes de credito de empresa** para socios: tratamento fiscal das despesas (justificacao, tributacao autonoma).
- 58. Seguro de responsabilidade civil** (alem do exigido para AMI): que apolices recomenda para CAEP e Fix & Flip.
- 59. Beneficios fiscais a investigar:**
- **DLRR** (Deducao por Lucros Retidos e Reinvestidos): ate 12 EUR por cada 100 retidos
 - **RFAI** (Regime Fiscal Apoio Investimento): credito IRC ate 25% em zonas elegiveis
 - **SIFIDE** (I&D): aplica-se a proptech / software interno?
 - **Beneficios Reabilitacao Urbana** em Coimbra

Pedidos concretos no fim da reuniao

- 1. Documento escrito** com recomendacao final de estrutura (Lda unica vs duas Ldas vs Holding) e justificacao.
- 2. Orcamento detalhado** de constituicao (cartorio, registo, capital, primeiro mes de avenca).
- 3. Calendario fiscal anual** com prazos e responsabilidades.
- 4. Simulacao numerica** IRS vs IRC para lucros anuais de 100k, 250k e 500k.
- 5. Lista de software** compativel (facturacao, despesas, partilha de documentos).
- 6. Contactos uteis:** advogado para pacto social, notario, banco recomendado.

Antes de constituir: pedir segunda opiniao a outro contabilista/fiscalista e cruzar conclusoes com pares no sector.